



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/487/2020
 תאריך הישיבה: 10/03/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

נח לבנטל

באמצעות ב"כ: עו"ד ידידיה לוונטהל
 בסר 4, בני ברק

נגד

הנתבעים:

1. **פוטשניק חנה**
 באמצעות ב"כ: עו"ד מכנס נילי
 טוסקניני 2 תל אביב
 טל': 036296878 פקס: 036296881
2. **פוטשניק שלמה**
 באמצעות ב"כ: עו"ד מכנס נילי
 טוסקניני 2 תל אביב
 טל': 036296878 פקס: 036296881
3. **ברדח ראובן**
 באמצעות ב"כ: עו"ד מכנס נילי
 טוסקניני 2 תל אביב
 טל': 036296878 פקס: 036296881
4. **פרלמן אראלה**
 ביאליק 16, תל אביב
5. **בית בלומה בע"מ**
 ביאליק 16, תל אביב
6. **קרן-נחמני ליאורה**
 עזרא 6, רחובות
7. **עו"ד מכנס נילי**
 טל': 036296878 פקס: 036296881



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/487/2020
תאריך הישיבה: 10/03/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרוטוקול

נוכחים:

- 1 מטעם התובע: עו"ד ידידיה לוונטה
- 2 מטעם הנתבעים: עו"ד נילי מכנס (7), ראובן ברדח (3)
- 3
- 4 **ב"כ התובע:**
- 5 החברה פורקה בינתיים.
- 6
- 7 **הנתבעת 7:**
- 8 החברה כרגע בתהליך פירוק שטרם הסתיים.
- 9
- 10
- 11

פסק דין

1. עניינה של התביעה בבקשת התובע להורות רישום הבית שברחוב ביאליק 16 בתל אביב, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 7 בגוש 7226, בית משותף. בגדרה, מחלוקת קניינית שניטשה בין הצדדים בשאלת מעמד גגות הבית המשותף, האם 'רכוש משותף' הם, כטענת התובע, או שמא 'הצמדה' לדירות הנתבעים, כטענתם.
2. בפתח הדיון עמדתי עם הצדדים על גדרי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין, הן סמכותו השיפוטית הן סמכותו המנהלית, אשר אין מכוחן כדי ליתן בידי טריבונל שיפוטי זה הסמכות לדון ולהכריע בתביעה דנן.
3. כפי שעמדתי על כך בהרחבה בהחלטה שניתנה על ידי בתביעה שמספרה 6/640/2019 עוז נ' סינגר, פורסם ב"נבו" (3.3.2020), המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך, מכוח סמכותו השיפוטית הקבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, לדון ולהכריע בסכסוך שמהותו רישום בית כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים. אף בהפעילו סמכותו המינהלית כקבוע בסעיף 143 לחוק המקרקעין, אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון ולהכריע במחלוקת קניינית שניטשה בין צדדים להליך רישום בית משותף (ראו נימוקי ההחלטה, שם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/487/2020
תאריך הישיבה: 10/03/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. כך כפי שהוסיף וקבע כבוד שופט בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ר' אמיר, בהחלטה שניתנה בה"פ 39926-06-20 **תנעזר נגד סינגר**, פורסם ב"נבו" (15.9.2020), לאמור: "פירוק שיתוף במקרקעין של בית משותף ייעשה בדרך של רישום הבית המשותף, ופירוק השיתוף בדרך זו נתון לסמכותו הייחודית של בית משפט השלום, לפי סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט". עוד כפי שהבהיר בית המשפט הנכבד: "ואמנם יש ומתעוררות שאלות של עובדה ומשפט במסגרת תביעת פירוק שיתוף במקרקעין, לרבות שאלת הזכויות בחלק מהמקרקעין. כך למשל, יכול תובע או נתבע לטעון שהוא זכאי להצמדה של שטח מסוים לדירתו, בעוד שהצד השני מתנגד לכך וטוען שאין לגרוע שטח זה מהרכוש המשותף. העניין יוכרע לפי הראיות שיובאו לפני בית משפט השלום, בהתאם לחוזה הרכישה של הדירות ובהתאם לעניינים אחרים. ההכרעה היא אמנם בזכות קניינית, אך זוהי הכרעה שתינתן מכוח אותה סמכות שבגררה לפי סעיף 76 לחוק בתי המשפט. ... אין המפקחת מוסמכת לדון בתביעה לפירוק שיתוף ולרישום בית משותף".

5. בנסיבות העניין, למעלה מן הצורך, קיבלו על עצמם אף הצדדים העדר סמכות המפקחת על רישום מקרקעין לדון בתביעה דנן.

6. בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. בהקשר זה, שנתה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 **צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ**, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), כי תחת סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירה לבית המשפט המוסמך להכריע בה (ראו גם: פסק דינו של כבוד סגן הנשיא, ד"ר ג' קלינג בת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 **פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף**, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.6.2002)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/487/2020
תאריך הישיבה: 10/03/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. משהתביעה שלפניי נתונה לסמכותו של בית משפט השלום ולנוכח מקום הימצאו של הבית המשותף, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה.
8. פסק הדין יועבר לנשיא בתי משפט השלום במחוז תל אביב, לצורך ניתוב התביעה במחוז.
9. בנסיבות העניין, אני עושה צו להוצאות. לצדדים נשמרות מלוא טענותיהם בקשר עם הוצאות המשפט, אשר תתבררנה לפני בית משפט השלום.

ניתן היום, כ"ו אדר תשפ"א, 10 מרץ 2021, במעמד הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו